I. Fejezet

A 2011. ÉVI KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA

1. A főösszegek és az egyenleg

Az 1-2. §-hoz

A törvényjavaslat első szakaszai a központi alrendszer 2011. évi kiadásainak és bevételeinek főösszegét, valamint hiányát rögzítik. A törvényjavaslat jóváhagyja a módosított előirányzattal összehasonlíthatóan az előirányzatok teljesítését.

A 3. §-hoz

A szakasz a központi alrendszer mérlegének jóváhagyásáról rendelkezik.

2. A költségvetés finanszírozásával kapcsolatos egyes rendelkezések

A 4. §-hoz

A javaslat tartalmazza az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 48. §-ának felhatalmazása alapján történt adósság-visszafizetéseket. A törlesztések a Kincstári Egységes Számla (a továbbiakban: KESZ) adósságtörlesztési számlája terhére teljesültek. Ezen belül az állampapírok térítésmentes átvétele és bevonása, amely szintén a törlesztési számla terhére, a Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alapról szóló 2010. évi CLIV. törvény 9. §-ának felhatalmazása alapján történt.

Az 5. §-hoz

A javaslat a központi költségvetés hiánya finanszírozásának módjáról számol be. Az e törvényjavaslat 1. §-ában a hiányt államkötvények kibocsátásával, forinthitelek és külföldi devizahitel felvételével és átvállalásával, devizabetét felhasználásával finanszírozta az államháztartásért felelős miniszter. A deviza hitelfelvételek különféle projektek fedezetét szolgálták, amelyeknek kiadásai megjelentek a hiányban a projekteket megvalósító fejezetek kiadásai között. A hitelátvállalások a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi CLIV. törvény 5. §-ának, valamint a 78. § (9) bekezdésének (MÁV adósságátvállalás) felhatalmazása alapján történtek.

A 6. §-hoz

Az itt szereplő forint- és deviza államkötvény kibocsátások és állampapírok térítésmentes átvétele a Nyugdíjreform és adósságcsökkentő Alaptól biztosították az e törvényjavaslat 3. §-ban foglalt törlesztési kiadások forrását. Az állampapírok

térítésmentes átvétele a Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alapról szóló 2010. évi CLIV. törvény 9. §-ának felhatalmazása alapján történt.

A 7. §-hoz

2011-ben a KESZ likviditása több ok miatt is jelentősen növekedett (nettó EU transzferek, megelőlegezések, Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alap számlaegyenlege), ami következtében jelentősen csökkenthető volt a diszkont kincstárjegyek állománya, miközben a KESZ likviditása magas maradt.

II. Fejezet

AZ ÁLLAMADÓSSÁG, AZ ÁLLAMI KÖVETELÉSEK KÖRE, KEZELÉSE ÉS VÁLTOZÁSA

A 8. §-hoz

A Magyar Államkincstár által kezelt hitelviszony jellegű állami követelésekből szerződés szerinti törlesztés már nincs, megtérülés csak felszámolási eljárásokból várható. 2011-ben felszámolási eljárás nem fejeződött be, így veszteség elszámolás és megtérülés sem volt. A felszámolási eljárások befejezését folyamatban lévő peres eljárások, hitelezői kifogások/fellebbezések elbírálása a felszámoló cégek megszűnése és újak kijelölése nehezíti.

A 9. §-hoz

A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (a továbbiakban: MNV Zrt.) az Áht. felhatalmazása alapján – a nemzeti fejlesztési miniszter és a nemzetgazdasági miniszter jóváhagyása esetén – tulajdonosi kölcsönt nyújtott az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: vagyontörvény) hatálya alá tartozó, állami tulajdonú gazdasági társaságok részére. E kiadások egy kivétellel finanszírozási célú műveletek, azaz közvetlenül a KESZ-t terhelik, nem jelennek meg költségvetési kiadásként. A Malév Zrt-nek nyújtott egyik kölcsön – tekintettel arra, hogy a megtérülés nem volt valószínűsíthető – költségvetési kiadásként jelent meg. A kölcsönnyújtások részletes bemutatását az általános indokolás tartalmazza.

A Magyar Állam a Malév Zrt. tőkehelyzetére tekintettel tőkerendezést hajtott végre a légitársaságnál, amelyet részben pénzforgalom és költségvetési elszámolás nélküli követelésbeszámítással teljesített. A 2011-ben hatályos Áht. szerint e pénzforgalom nélküli tételek is elszámolandók voltak a költségvetésben.

A vagyontörvény 36. §-a meghatározza, hogy milyen célokra lehet az állami vagyon tulajdonjogát ingyenesen átruházni. A 36. § (4) bekezdésének előírása szerint a helyi önkormányzatok jogszabályban meghatározott feladatainak elősegítésére és a többcélú kistérségi társulások feladatainak ellátására átadható vagyon mértékére az éves költségvetési törvényben kell összeghatárt meghatározni. A 2010. évi költségvetési törvény az ilyen típusú vagyonátadások bruttó forgalmi értékének keretét 10 000,0 millió

forintban határozta meg. A Kormány által jóváhagyott és a ténylegesen megvalósult átadások értéke eltér, az átadásokkal járó jogi és technikai eljárások időigénye miatt.

A 10. §-hoz

A társadalombiztosítás pénzügyi alapjai közreműködésével, de nem az Alapok terhére folyósított 2011. évi ellátások megtérítési különbözetének pénzügyi rendezését tartalmazza a javaslat.

A központi alrendszer a pénzbeli és az 1947-es Párizsi Békeszerződésből eredő kárpótlás alapján megállapított életjáradék megtérítése jogcímén, és a jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások jogcímén térít meg a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság (a továbbiakban: NYUFIG) ellátási számlája javára.

A közgyógyellátás finanszírozására az Egészségbiztosítási Alap (a továbbiakban E. Alap) által fordított összeget, és az év során a központi alrendszeri megtérítésének összegét mutatja be. A különbözet megtérítésére a törvényjavaslat szerint 2012. december 31-ig kerül sor.

A 11. §-hoz

A társadalombiztosítási alrendszer alaponkénti hiányának rendezéséről a zárszámadásban kell döntést hozni.

A javaslat az Nyugdíjbiztosítási Alap (a továbbiakban: Ny. Alap) és az E. Alap 2011. évi költségvetési hiányának a KESZ hitelállományából 2012. december 30-i hatállyal történő elengedéséről rendelkezik.

A 12. §-hoz

A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény alapján a Nemzeti Foglalkoztatási Alapnak meg kell térítenie az „új” korengedményes nyugdíj jogcímen keletkezett 2011. évi finanszírozási különbözetét a NYUFIG technikai számla javára.

III. Fejezet

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS PÉNZÜGYI ALAPJAI 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

3. A Nyugdíjbiztosítási Alap költségvetésének végrehajtása

A 13. §-hoz

Az Ny. Alap 2011. évi bevételi és kiadási főösszegét, valamint hiányát állapítja meg.

A 14. §-hoz

Bemutatja az Ny. Alapnál 2011. évben keletkezett előirányzat-maradványt, a 2011. évi működési kiadások között bemutatja az előző évi előirányzat-maradvány felhasználását.

4. Az Egészségbiztosítási Alap költségvetésének végrehajtása

A 15. §-hoz

Az E. Alap 2011. évi bevételi és kiadási főösszegét, valamint hiányát állapítja meg.

A 16. §-hoz

Az E. Alapnál 2011. évben keletkezett működési előirányzat maradványt mutatja be, az E. Alap 2011. évi működési kiadásai között bemutatja a 2010. évi működési előirányzat-maradvány felhasználását.

5. A társadalombiztosítás pénzügyi alapjai költségvetésének végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések

A 17. §-hoz

A javaslat

- az Ny. Alap fejezetnél a nyugellátások alcímen belül az adott előirányzat terhére különös méltánylást érdemlő körülmények esetén méltányossági alapon megállapításra kerülő nyugellátás, méltányossági alapú nyugdíjemelés, egyszeri segély, továbbá az évközi nyugellátás-emeléssel összefüggésben a működési kiadások, illetve

- az E. Alap fejezetnél méltányossági ellátásra az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai alcímen belül táppénz-kiadás, terhességi-gyermekágyi segély, gyermekgondozási díj, gyógyító-megelőző ellátás, gyógyászati segédeszköz támogatás

felhasználásának tudomásulvételét kezdeményezi.

A 18. §-hoz

Az Országgyűlés tudomásul veszi a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 2011. évi CXXXIII. törvény 10. és 12. §-ában előírt megtérítési, visszautalási kötelezettségek teljesítését.

IV. Fejezet

A KÖZPONTI ALRENDSZEREN BELÜLI ELSZÁMOLÁSOK

A 19. §-hoz

Az (1) bekezdés a Svájci–Magyar Együttműködési Program forrásaira vonatkozó kötelezettségvállalások jóváhagyásáról rendelkezik.

A (2) bekezdés a Nemzeti Stratégiai Referencia Keret, az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program, valamint az Európai Halászati Alapból finanszírozott halászati támogatások forrásaira tett kötelezettségvállalások összegének jóváhagyásáról rendelkezik.

V. Fejezet
A KÖZPONTI ALRENDSZERNEK AZ ÖNKORMÁNYZATI ALRENDSZERREL ÉS AZ ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLI SZERVEZETEKKEL FENNÁLLÓ KAPCSOLATÁBÓL FAKADÓ ELSZÁMOLÁSOK

6. A helyi önkormányzatok központi alrendszerből származó forrásai

A 20-23. §-hoz

A javaslat tartalmazza a helyi önkormányzatok 2011. évi állami hozzájárulásai és támogatásai, a települési önkormányzatok jövedelem-differenciálását mérséklő kiegészítései és beszámításai, valamint a 2010. december 31-én feladattal terhelt központosított és normatív kötött felhasználású támogatások elszámolásainak eredményeit, az ezekkel kapcsolatos központi költségvetési és az önkormányzati visszafizetési kötelezettségeket.

Az Áht. 64/A. § (5) bekezdése értelmében az a helyi önkormányzat, amely visszafizetési kötelezettségének az éves költségvetési beszámoló Kincstárhoz történt benyújtását követő 15 napon belül nem tesz eleget, késedelmi kamatot fizet.

Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Kormányrendelet 10. § (1) és (5) bekezdései szerint a helyi önkormányzat beszámolójának a Magyar Államkincstár területi szervéhez való benyújtásának határideje a február 28-át követő 8. munkanap (március 9.). A késedelmi kamatfizetési kötelezettség kezdő napja így 2012. március 24.

A 24. §-hoz

A javaslat hivatkozásokat tartalmaz azon mellékletekre, amelyek bemutatják a helyi önkormányzatoknak nyújtott állami hozzájárulások és támogatások előirányzatait és azok teljesülését.

7. Az egyházak támogatása

A 25. §-hoz

(1) és (2) bekezdés

Az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló 1997. évi CXXIV. törvény 6. §-a alapján a közoktatási, szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi közfeladat ellátásához az egyházi fenntartókat az önkormányzati fenntartókkal azonos állami támogatás illeti meg. Az egyházi és önkormányzati fenntartású intézmények 2011. évi támogatásának kiegyenlítése céljából a közoktatásban többlettámogatás, a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi területen támogatás beszámítása szükséges a törvényjavaslat szerinti, az egyházakkal egyeztetett összegben.

(3) bekezdés

Az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló 1997. évi CXXIV. törvény 3. § (2) bekezdése előírja az egyházi járadékalap és a kiegészítő járadék összegének éves valorizációját, illetve a tervezett és a tényleges éves átlagos leértékelési ütem közötti különbözet rendezését az érintett egyházakkal.

(4) bekezdés

Az 1313/2010. (XII. 27.) Korm. határozat 1. pontja alapján a Magyar Köztársaság Kormánya és a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia között 2010. december 27-én aláírt Megállapodás 7. cikkének (1)-(2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a közoktatási egyházi kiegészítő támogatás 2005-2008. évekre vonatkozó elszámolásával kapcsolatban az Állami Számvevőszék által feltárt különbözet utolsó részletének rendezése.

VI. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

A 26. §-hoz

A § hatályba léptető és deregulációs rendelkezést tartalmaz.